

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวเกิดจากมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยกรรมการบางคนที่ได้รับการจัดสรรมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าว นั้น แม้ไม่ปรากฏว่าได้มีการประกาศข้อบังคับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้แจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะประชุมเพื่อพิจารณาและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ โดยไม่ระบุว่าได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบในวันใด ย่อมอนุมานได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับดังกล่าว คือ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๔/๒๕๖๒)

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติฝรั่งเศส และมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นชาวไทย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งยังมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในครอบครัวของประชาชน เป็นการลิดรอนสิทธิในการอยู่อาศัยของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว และทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง



พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องถูกกักตัวอยู่ที่สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นั้น คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฉบับพิพากษา มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำสั่งดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๑/๒๕๖๑)

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ฟ้องคดี) ว่า พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งนิติบุคคลและดำเนินกิจการเองทั้งหมดได้ การจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทและชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเร็ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นการแจ้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปยังที่ตั้งสำนักงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ยังไม่ถึงตามตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ลงรับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๔๕/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามข้อ ๔๓ ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๗ (๒) ของระเบียบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา คำร้องทุกข์ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับร้องทุกข์ต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะส่งเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนั้น การแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบดังกล่าว ทั้งยังแจ้งด้วยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์โดยชอบและได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี



ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าว ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็น การยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๓/๒๕๖๒)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโรงงานส่วนที่ก่อสร้างติดทางหลวงแผ่นดิน โดยอ้างว่าเป็น การก่อสร้างที่ไม่เว้นระยะห่างจากแนวรั้วตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อันเป็นวันถัดจากวันที่ล่วงพ้นระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรก que ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการอุ้งถยนต์ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่ง ไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษา



เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ โดยไม่ชักช้า อันเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด ระยะเวลาอันสมควรที่จะถือเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาชั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว จึงถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่ต้องรอกำหนดวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการถมดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตโบราณสถานคูเมือง กำแพงเมืองเก่าลพบุรี บริเวณป่าตาล โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไป และทำการปรับสภาพพื้นที่พิพาทให้อยู่ในสภาพเดิมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทางไปรษณีย์ ปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับ EMS ในประเทศว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒



ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนด ๓๐ วันได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น กรณีถือได้ว่าหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการแจ้งเหตุจำเป็นของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์และถือเป็นการแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีผลทำให้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดหกสิบวัน ดังนั้น วันที่ครบกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้โดยให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่เก้าสิบเอ็ด ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและถือเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้ง



ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไป ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่ครบกำหนดเวลาสามสิบวันตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งขยายเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการใหม่เป็นวันแรกต่อจากวันหยุดนั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร โดยเงื่อนไขการเสนอราคาตามข้อ ๓.๑๔ กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องส่งหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาพร้อมทั้งใบเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหลักฐานหนังสือประกันผลงานที่ออกโดยบริษัท อ. และสำเนาสัญญางานก่อสร้างอาคารต่อคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีมติยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ และไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองหก อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ฟ้องว่า นายอำเภอกลองหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ใหญ่บ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อคัดค้านการแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งนาย ป. เป็นผู้ใหญ่บ้าน นั้น ข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า เมื่อนายอำเภอได้รับหนังสือร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการสอบสวนแล้วรายงานผลพร้อมทั้งความเห็นและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยชี้ขาด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคัดค้าน



ของผู้ฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน คือ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้วินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว คือ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ ๒ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่งตามผลการคัดเลือกในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ) จำนวน ๑๖ คน โดยไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อร้องทุกข์เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกและขอให้ยกเลิกประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยสำนักงาน ก.พ. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๕๕ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในวันทำการถัดไป คือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดี



นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามนัยข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอย่างช้าจะต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีจึงถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งฉบับพิพาทต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตามข้อ ๑๑๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ปรากฏว่า ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับหนังสืออุทธรณ์



ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือไว้ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงถือว่า ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์คือ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๓ วรรคสอง ของประกาศฉบับเดียวกัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๔/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งถึงประธานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๗ (๓) ของข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๕๗ แม้ไม่ปรากฏว่าที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางได้ออกหลักฐานการฝากส่งหรือที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ของหนังสือ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงประธาน ก.พ.อ. เพื่อแจ้งเหตุขัดข้องในการจัดทำคำอุทธรณ์เพิ่มเติม ย่อมแสดงให้เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วก่อนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงพออนุมานได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อภายใน ๓ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสำนวนที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องส่งเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของข้อบังคับดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ฉะนั้น จึงต้องถือว่าวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกฯ คือ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยจะต้องฟ้องคดีภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๕/๒๕๖๒)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างเร็วที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงที่ได้รับอนุญาต ให้ทำการประมงพาณิชย์จากอธิบดีกรมประมง ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ กรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือประมงของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ไม่นำเรือประมงไปยื่นคำขอให้คณะทำงานตรวจเรือตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดง อัตลักษณ์เรือตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งคืนใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือและนำเรือมาติดต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่เรือจอดอยู่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนเรือมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบว่าคุณวราสารจังหวัด สุราษฎร์ธานีมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด แต่เมื่อนับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ อันเป็นวันยื่นฟ้องคดีนี้ ก็ยังอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ



ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ศาลรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๑/๒๕๖๒)

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยให้เหตุผลว่าที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดีออกทับที่สาธารณประโยชน์ ดอนทิ้งทวด ซึ่งประกาศหวงห้ามไว้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๗๕ และได้มีการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตโฉนดที่ดินในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๖๑)

(๒) กรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งก่อน แต่หากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าว ถือว่าวันที่ยื่นหนังสือโต้แย้งคัดค้านเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย ท. ได้อาศัยอยู่ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน น.ส. ๓ ก. ที่ระบุชื่อกรรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง โดยมีศาลเจ้าปู่เผ่ากงมา อำเภอลำลูกเกด เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ ส่วนผู้ฟ้องคดีและครอบครัวอาศัยอยู่ในฐานะผู้เช่า ต่อมา ผู้ตรวจตราสอดส่อง



ศาลเจ้าปู่เผือกงมามีมติให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวออกจากที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้ตรวจสอบและพบเอกสารลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งระบุว่านาย ท. เป็นผู้สร้างศาลเจ้าปู่เผือกงมามาโดยซื้อที่ดินพิพาทมาเป็นของตนเอง ที่ดินพิพาทไม่ได้มีสภาพเป็นศาลเจ้าและเป็นคนละแปลงกับที่ตั้งของศาลเจ้าปู่เผือกงมามา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ทางราชการนำที่ดินพิพาทไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินของศาลเจ้าปู่เผือกงมามาและให้นาย ท. ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตรวจสอบสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท แต่ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีและครอบครัวขาดเจตนาแย่งการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวเนื่องจากพยานบุคคลและพยานเอกสารยืนยันชัดเจนว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนที่ศาลเจ้าปู่เผือกงมามากับมาเป็นของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้พบเอกสารฉบับลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่สาธารณะประโยชน์แปลงทุ่งด่านซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินบางส่วนตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๑๔๔ และเลขที่ ๑๔๖ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับมรดกมาจากนาย ส. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน น.ส.ล. ดังกล่าว นั้น แม้จะได้มีการออก น.ส.ล. ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในเอกสารรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภาตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๖ เพื่อคัดค้านการออก น.ส.ล. ที่พิพาท ไม่ปรากฏรายชื่อ นาย ส. เป็นผู้เข้าประชุม จึงไม่อาจถือได้ว่านาย ส. ได้ร่วมกับชาวบ้านคัดค้านการออก น.ส.ล. ดังกล่าวและได้รู้ถึงการออก น.ส.ล. แปลงพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพิพาทในที่ดินดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือร้องเรียน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔



ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นนิติบุคคลอาคารชุดฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จดทะเบียนโอนที่ดินที่มีบุคคลรวม ๑๒ ราย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด ขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงหัวหน้าสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ขอคัดค้านการจดทะเบียนที่ดินพิพาทไปเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยขอให้หัวหน้าสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง พิจารณาทบทวนการใช้ดุลพินิจอีกครั้ง กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทไปเป็นที่สาธารณประโยชน์อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ใช่คู่กรณีในคำสั่งทางปกครองที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๖๑)

(๓) กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รบ. ๕๕๓ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว นั้น มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในประมวลกฎหมายนี้ “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า



กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มาตรา ๒ บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ อันเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรับรองไว้แล้วว่าสิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งมีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดินโดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กำหนด ผู้ฟ้องคดีที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินจึงมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนได้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คู่กัน ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๙๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๑๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๔๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๕๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) แต่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รบ. ๕๕๓ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว นั้น เมื่อมาตรา ๑



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติรับรองว่า “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งข้อ ๔ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวงกำหนด ผู้ฟ้องคดีที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนได้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คู่เดียวกัน แต่กรณีย่อมไม่หมายความรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ครอบครองที่ดิน โดยมีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้เพื่อรองรับการครอบครองที่ดินที่มีมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งการแจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดินจึงไม่อาจอ้างการติดตามและเอาคืนทรัพย์สินดังที่บัญญัติในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๐๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคนซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้องว่า การกำหนดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการกำหนดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๕ สตางค์ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙ สตางค์ และช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๙ สตางค์ นั้น เมื่อการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เป็นการเรียกเก็บเป็นรายเดือนและแยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ส่วนสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่เรียกเก็บนั้นจะปรับเปลี่ยน



ทุก ๆ ๔ เดือน โดยกำหนดให้เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคนได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ในแต่ละครั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคนจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในแต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ การขึ้นสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่สืบหาคนต้องนำคดีมาฟ้องเพื่อเพิกถอนการขึ้นราคาดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ การขึ้นสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคนต้องนำคดีมาฟ้องภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และการขึ้นสูตรการปรับ อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคน ต้องนำคดีมาฟ้องภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคนยื่นฟ้องต่อศาล ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขต บางคอแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่ใหญ่ จากซอยเจริญราษฎร์ ๗ ถึงจุดที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อเอกสารประมูลตามประกาศฉบับพิพาทและยื่นเอกสาร ข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามกำหนดเวลาที่ระบุในประกาศ แต่ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อนที่พิพาท มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกกีดกันให้ไม่สามารถเข้าแข่งขัน เสนอราคาได้จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศฉบับพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อนที่พิพาท ตามใบเสร็จรับเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นอกจากผู้ฟ้องคดีควรจะมีสิทธิรู้ถึงสาระสำคัญของร่างเอกสารประมูล และร่างขอบเขตงานซึ่งต้องนำลงประกาศในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และของกรมบัญชีกลาง ก่อนการขายเอกสารดังกล่าวตามข้อ ๙ (๑) ของระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาในครั้งนั้น



ย่อมจะต้องรู้หรือควรรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของประกาศประกวดราคาดังกล่าวที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ได้ซื้อเอกสารประมูลแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คือ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๒)

๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและอาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งว่าพื้นที่ที่ถูกเวนคืนวัดจากด้านหน้าเข้ามา ๕ เมตร จะต้องทุบเสาออก ๒ ต้น คงเหลือพื้นที่อาคารเพียง ๖.๕๐ เมตร จากพื้นที่อาคารทั้งหมด ๑๔.๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ปรับแนวเขตเวนคืนโดยร่นระยะลงประมาณ ๕๐ ถึง ๗๐ เซนติเมตร เพื่อให้พ้นเสาต้นที่ ๒ แต่ได้รับแจ้งด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการดังกล่าวว่า พื้นที่ที่ถูกเวนคืนจะนำไปก่อสร้างถนนและทางเท้าคืนให้แก่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หากปรับลดระยะเวนคืนควรเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปรับแนวเขตเวนคืนลดลงจากเดิม ๗๐ เซนติเมตร นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอเข้าทำการสำรวจอาคารและกำหนดหลักเขตเพื่อทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรางรถไฟรวมกับแนวทางเท้าที่จะสร้างขึ้นใหม่เข้ามาในตัวอาคารที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ระยะลึกประมาณ ๕.๖๐ เมตร ตลอดแนวอาคาร ๔ คูหา โดยกินพื้นที่ของเสาถึง ๒ ต้น และเสาต้นที่สองอยู่ในส่วนที่จะโดนเวนคืนด้วยระยะประมาณ ๑ เมตรสุดท้าย หากมีการรื้อถอนเสาต้นที่สองนี้จะทำให้อาคารของผู้ฟ้องคดีต้องถูกรื้อถอนเป็นพื้นที่ถึงครึ่งหนึ่งของอาคาร



ทั้งหมด อาจทำให้อาคารส่วนอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดียังมีความประสงค์ที่จะอาศัยและใช้อาคารแห่งนี้เพื่อประกอบอาชีพต่อไป ในส่วนของระยะที่ทำการเวนคืนประมาณ ๒ เมตร สุดท้ายเป็นส่วนที่ใช้สร้างทางเดินเท้ามีใช้ส่วนที่เป็นเสาของรางรถไฟไฟฟ้า จึงขอให้พิจารณาปรับแนวเขตทางเพื่อให้พ้นจากในส่วนที่จะตัดเข้าเสาของอาคารในต้นที่สอง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีพื้นที่เหลือพอที่จะใช้อาศัยในอาคารนี้ต่อไป โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ปรับแบบต่อผู้ว่าการการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีย่อมรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสำรวจและกำหนดหลักเขตเพื่อทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ปรับแบบต่อผู้ว่าการการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐/๒๕๖๒)

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกการเช่าจากผู้ให้เช่านา และจากคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบึงคำพร้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เช่านาที่แท้จริงและให้สัญญาเช่านาสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้เป็นอย่างอื่น กรณีจึงไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดีที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาใช้บังคับกับคดีนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองเพียงว่า ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕๗

